

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 직장 내 괴롭힘 행위 직원에 대한 인사이동 조치 필요

관 계 부 서 <처

내 용

A는 2014. 11. 15.부터 현재까지 ■본부 ♣부에 근무하면서 ◆부 ▽파트업무를 담당하고 있다.

「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치) 제5항에 따르면 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무 장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 하며, 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.

이에 따라 본 건에 대하여 조사한 결과 가해 직원 A는 폭행·폭언 및 욕설에 대하여 수차례 있었다는 것을 인정하였고, 피해자 B 및 관련자 진술내용을 전반적으로 종합해보면, 직장 내 괴롭힘으로 판단할 수 있었다.

또한 「취업관리시행세칙」 제18조 제3항은 회사는 직장 내 괴롭힘 행위로 인해

피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원에게 관련법령의 내용과 절차에 따라 적절한 조치를 하여야 하며, 「취업관리시행세칙」 제19조(불리한 처우 금지)에서 피해 직원에게 불리한 처우를 하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

위 사실과 관련하여 2차 피해가 우려됨에 따라, 「인사관리규정」에 따라 수사기관 수사종료 통보 시까지 징계처분을 유보하는 대신 직장 내 괴롭힘 행위를 한 가해 직원 A의 인사이동 조치를 <처에 요청할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ 사장은 동료직원에게 수차례에 걸쳐 직장 내 괴롭힘을 함으로써 건전한 직장 분위기를 저해한 ■본부 ♣부 A를 「근로기준법」 제76조의3 및 우리 회사 「취업관리시행세칙」 제18조, 제19조 규정에 의거 관외 이동 조치(통보)하시기 바랍니다.